

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Tribunal de Primera Instancia
Centro Judicial de Carolina

PUERTO RICO AGGREGATES COMPANY, INC. Demandante	Civil Núm.: CA2026CV00700
Vs	Sobre: LEY PARA LA REFORMA DEL PROCESO DE PERMISOS (LEY NÚM. 161-2009)
AGRREGATE INC, XAVIER ZEQUEIRA INC. Y OTROS Demandado	Sala 402

MINUTA

A la **Vista de interdicto preliminar** señalada en este caso, mediante video conferencia compareció el **Lcdo. Carlos E. Colón Franceschi** y la **Lcda. Lauracelis Roques Arroyo** en representación de la parte demandante, el **Lcdo. Juan Manuel Gerardo Surillo Dahdah** en representación de la Junta de Planificación, la **Lcda. Claudia Sofía Colón Sánchez** compareció en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el **Lcdo. Irving A. Faccio Rivera** en representación del Municipio de Carolina, el **Lcdo. Eliezer A. Aldarrondo López** en representación de Agrregate Inc., el **Lcdo. Francisco J. Fernández Chiques** en representación de Xavier Zequeira Inc., el **Lcdo. Miguel Torres Torres** estuvo en representación y el **Lcdo. Israel Pagán Velázquez** estuvo en representación de la Oficina de Gerencia de Permisos, parte demandada.

Iniciados los procedimientos, el Tribunal hizo constar que surgen varias mociones. Se colocó en pantalla el expediente en cuanto a este caso ya que hay varios asuntos pendientes. Además, se presentaron varias mociones de desestimación.

Expresó la licenciada Roques Arroyo en cuanto al caso, que el caso trata de una demanda bajo la Ley 161, no es un injunction tradicional. En este asunto se solicita la paralización en cuanto a la parte Agrregate, que las actividades de remoción trituración, procesamiento y venta del material de la corteza terrestre en la finca de uno de los codemandados, hasta tanto se obtenga un permiso válido.

Página 2
CA2026CV00700

En cuanto a la moción de desestimación del Municipio de Carolina, presentada por el licenciado Faccio Rivera la parte demandante se expresó al respecto. Añade en cuanto a la moción de desestimación del ELA, esta parte se incluyó sólo para fines de emplazamientos.

Continúa informando que en cuanto a la moción solicitando paralización sometida ayer 25 de marzo de 2026, la misma se presentó por que tuvo conocimiento de que se emitió una renovación del Permiso Único.

Manifestó el Tribunal que hay varias mociones entre esta una de paralización.

Expresó la licenciada Roques Arroyo que la presentación de la moción de paralización obedece esta para que no se incurran más en honorarios de abogados adicionales y evitar cualquier moción de desestimación, pero ciertamente Agrregate y Zequeira presentaron moción de desestimación posterior a la solicitud de paralización en aras de la economía procesal.

El licenciado Aldarrondo López se expresó en cuanto a la moción de desestimación. Su postura indica es académica y lo que procede es resolver las mociones de desestimación.

Señaló el licenciado Faccio Rivera que el Municipio de Carolina no otorga permiso para la operación y no tiene jurisdicción para otorgar permiso para este tipo de operación, por lo tanto, el municipio no tiene nada que hacer en este caso y se reitera en su moción de desestimación.

El licenciado Fernández Chiques se reitera en su solicitud de desestimación y solicita se imponga honorarios de abogado.

La licenciada Colón Sánchez quien representa al ELA indicó que fueron demandados por cumplir con la Regla 4.4 y se reitera en su solicitud de desestimación y el que se dicte sentencia.

Expresó el licenciado Pagán Velázquez aclaró que, en la moción de paralización presentada por la parte demandante, entrada 26, se indicó que la OGPE se había allanado a una solicitud de paralización, no obstante, este indicó que no se ha allanado a la solicitud. Su postura es que se debe desestimar la demanda.

Mencionó el licenciado Surillo Dahdah que se encuentra presente el agente de permiso de la Junta de Planificación, Fernán O. Jiménez Guevarez.

Comparece el Lcdo. Miguel Torres Torres, este forma parte del caso. Expresó que los permisos de uso no vencen, son “in rem” lo que se vence son las licencias que están amarradas a un permiso único, por lo que solicita se debe desestimar el caso.

Informó el licenciado Pagán Velázquez que en cuanto a la postura del licenciado Torres una vez autorizado un uso sobre un lugar, entendiendo que los permisos son de naturaleza in rem que regulan la actividad de en la cosa. Una vez se autoriza ese uso ese uso no expira no caduca. Como único se pierde la vigencia de ese uso es que hayan transcurrido dos años o más sin que la actividad autorizada se esté realizando. Lo que expira son las licencias.

Atendidos los asuntos pendientes, el Tribunal dispuso:

- Se atenderá las mociones según presentadas.
- La parte demandada tienen el término de 20 días para expresarse a la moción presentada por la parte demandante y 20 días a la parte demandante para que se expresen en cuanto a las mociones presentadas por la parte demandada, es decir al 16 de abril de 2026.
- El caso quedará en un “follow up” al 17 de abril.

Nombre Juez : Diana Z. Pérez Pabón	Certifico : <u>Lcda. Kanelly Zayas Robles</u> <u>Secretaria Regional</u>
Grabación mediante sistema DCR	Por : <u>FDO/ MARIA E. FALU FUENTES</u> <u>Secretaria de Servicios a Sala</u>
Fecha Transcrita: <u>6 de abril de 2026</u>	Fecha : <u>26 de marzo de 2026</u>
Vista mediante zoom	